

통 보

1. 제 목 : 체납자 민감정보 안전성 관리 강화 필요

2. 소관부점 : ◆◆◆◆부

3. 내 용 :

□ 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제25조(민감정보의 처리 제한) 제1항에 따르면 개인정보취급자¹⁾는 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 유전자검사 등의 결과로 얻어진 유전정보, 범죄경력자료에 해당하는 정보를 처리하여서는 안된다고 되어 있고

○ 같은 조 제2항에 따르면 제1항 단서에 따라 민감정보를 처리하는 경우에는 그 민감정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 조치를 하도록 되어 있으며

- 「개인정보보호법」 제73조(벌칙)에 따르면 민감정보에 대한 안전성 확보에 필요한 조치를 하지 아니하여 개인정보를 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손 당한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 되어 있음

□ 한편, ○○○○부는 교도소에 수감 중이던 체납자 □□□ 소유 압류재산(□□구청 △△△△-△△△△△-△△△) 관련 공매처분 취소 소송에서 20△△. △. △△. 공사가 최종 패소²⁾하자

1) 개인정보 보호책임자, 개인정보 보호담당관, 분임 개인정보 보호담당관의 지휘·감독을 받아 개인(신용)정보를 처리하는 임직원, 파견근로자, 시간제 근로자 등을 말한다.[세칙 제3조(정의) 제7호]

- 유사 사례의 재발을 방지하기 위해 위 패소 판결의 내용과 함께 체납자 공시송달 관련 업무처리기준을 전 지역본부에 통보³⁾하여, 체납자에 대한 공시송달 전에 법무부(보안과)에 체납자 수감여부 사실 조회를 의무적으로 실시하도록 한 바 있음

□ 그런데, 감사대상기간 중 전 지역본부에서 압류재산 공매대행 업무를 수행하면서 법무부(또는 관할 교정청 등) 앞으로 체납자의 수감여부 사실 조회를 요청하여 회신받은 문서에 대한 관리 실태를 점검한 결과

- 회신받은 문서 중 일부 문서에는 체납자의 수감구치소, 수감 번호, 입소일, 출소예정일 등 민감정보가 포함되어 있는데도
 - □□□□□□□본부⁴⁾를 제외한 △△개 지역본부에서는 △△△개 회신문서 중 △△개에만 열람제한을 하는 등 안전성 확보 조치가 미흡한 것으로 확인됨

2) [판결요지] 피고(공사)가 체납자에 대한 공매통지서의 송달을 위해 교도소에 수감중인 사실을 알지 못한 상태에서 체납자의 주민등록표상 주소지에 우편송달 및 교부송달을 실시하여 우편 발송 및 건물의 멸실 사실을 근거로 공시송달한 것은, 다른 행정기관들의 문서가 원고에게 교도소로 송달된 것으로 볼 때 피고가 선량한 관리자의 의무를 다한 적법한 송달이라고 볼 수 없어 이를 전제로 이루어진 이 사건 공매 처분은 위법함

3) 「체납자 공시송달 업무처리 기준 안내」(□□□□부-△△△△△, △△△△.△.△△.)

4) 체납자 수감여부와 관계없이 회신문서 전체에 열람제한조치 실시 중

【조치할 사항】

- ◇ □□□□부장은 압류재산 매각대행업무 수행 과정에서 체납자의 민감정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록, 민감정보가 포함된 문서에 대한 열람제한 등 안전성 확보 조치를 철저히 하는 방안을 마련하여 전 지역본부에 통보하시기 바람. (통보)